

0048255-09.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 397/2017 - 34º Distrito Policial - Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO VINICIO PEREIRA DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MARCO VINICIO PEREIRA DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0048255-09.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0048255-09.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 397/2017 - 34º Distrito Policial - Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO VINICIO PEREIRA DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MARCO VINICIO PEREIRA DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º, §4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 04h50min, em período de repouso noturno, no Hospital Next Butantã, situado na Rua Professor Francisco Morato, 719 - Butantã, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, dois televisores da marca Samsung, pertencentes à empresa vítima Hospital Alvorada Taguatinga, representada por J.dos S. N.
Recebida a denúncia, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos o representante da empresa vítima, uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, afirmou não haver nos autos provas suficientes para a condenação do acusado. Subsidiariamente, buscou o reconhecimento da prescrição, a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, a oferta, ainda que tardia do Acordo de Não Persecução Penal e em caso de eventual condenação, pleiteou a fixação da em seu mínimo legal, em face da primariedade do acusado, a exclusão da qualificadora do abuso de confiança, o estabelecimento de regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento de pena, e ou fixação de multa e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante o empenho da combativa promotora de justiça que atua neste juízo, não há, nos autos provas concretas de que o réu subtraiu os dois televisores pertencentes ao Hospital Alvorada Taquatinga.

Por primeiro, não há nos autos sequer provas concretas da materialidade do delito, sequer auto auto de exibição e apreensão dos televisores foi juntado ao presente processo.

Se não bastasse isso, respeitado entendimento do "parquet" o laudo pericial de juntado aos autos (fls. 81/96), não se presta para confirmar a materialidade do crime ou mais ainda a subtração dos aparelhos televisores por parte do acusado. Isso porque, consoante respostas aos quesitos formulados, o que se conseguiu visualizar das gravações foi apenas um dos indivíduos saindo de uma sala portando um volume compatível com um televisor ou monitor, (indicado nas imagens por um círculo vermelho), porém não é possível afirmar categoricamente que se trata de um aparelho de televisão. Por outro lado, não foi possível, por meio das filmagens, se identificar as pessoas que ali transitavam, em virtude da baixa qualidade do vídeo e da distância entre a câmera e os indivíduos, que eram pelo menos dois. (fls. 96).

Se não bastasse isso, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, também não é suficiente para comprovar que o réu subtraiu os televisores.

Com efeito, o representante da empresa vítima informou que o homem que havia furtado os aparelhos eletrônicos tinha altura aproximada de 1,60m, cabelo baixo e era "moreno claro", e ao ser colocado a frente de algumas pessoas, não conseguiu identificar o furtador, notadamente em razão do tempo já transcorrido entre sua oitiva judicial e os fatos aqui narrados.

Por fim, ao ser indagado sobre os fatos, disse que na época dos fatos trabalhava no hospital Next e era responsável pela parte de hotelaria. O hospital estava passando por reformas e alguns equipamentos foram guardados em um depósito com as portas trancadas.

No dia em que precisou remover alguns desses itens do depósito percebeu que os televisores sumiram, então foi procurar através das câmeras de monitoramento e achou imagens de um indivíduo furtando no período noturno.

Afirmou que as imagens foram entregues à Delegacia de Polícia.

Em contrapartida, após visualizar as imagens, que lhe foram exibidas em audiência, a pedido do Ministério Público explicou que a pessoa que vestia uniforme amarelo trabalhava na limpeza e a de uniforme escuro trabalhava na segurança.

Disse, ainda, que na época dos fatos não houve dúvidas para identificar os funcionários que apareciam nas imagens devido ao turno de trabalho e as imagens da câmera de segurança que estavam mais nítidas, permitindo a visualização da ação do indivíduo escondendo o televisor dentro da capa de chuva.

Confirmou ter feito um reconhecimento fotográfico na delegacia de Polícia e ainda relatou que havia mais de um funcionário da limpeza por turno, portanto poderia ser qualquer um naquele momento.

A outra testemunha ouvida em juízo, Bruno Menezes do Prado, alegou que o réu Marco não furtou nada. Disse que indicaram Marco e ele como sendo os indivíduos que apareceram nas câmeras de segurança, mas afirmou que não apresentaram nenhuma

filmagem para eles. Disse que achou os televisores no lixo próximo ao hospital e negou o seu depoimento da delegacia, afirmando que apenas havia dito que o Marco não tinha envolvimento com o crime.

Segundo essa testemunha, um funcionário do hospital falou que se ele aparecesse com os televisores não chamaria a polícia, então ele os objetos e os encontrou em um saco plástico preto, jogado no lixo próximo ao hospital.

Relatou que sua função no hospital era a de controlador de acesso, e ficava na portaria bem como fazia rondas pelo hospital.

Trajava sempre um terno preto, sapato social e crachá, e disse que o Marco sempre utilizava um uniforme azul, e nunca viu alguém no local com uniforme amarelo.

Explicou que na delegacia os policiais queriam que ele indicasse o Marco como autor do furto, mas ele afirmou que Marco não era o autor, pois não recuperou os televisores com o Marco e negou ter falado o que está em seu depoimento na delegacia. Afirmou que havia mais de um funcionário da limpeza por turno e que o local em que a câmera de segurança captou as imagens do funcionário da limpeza era um local habitual da passagem dos mesmos. Disse também que no dia dos fatos não chamaram a polícia e não soube informar sobre o estado de funcionamento dos televisores, mas disse que eram usados, "grandinhos e finos".

O réu ao ser interrogado negou ser autor dos fatos. Afirmou que não escondeu os televisores embaixo da capa de chuva e não ficou sabendo sobre o furto dos televisores na época em que trabalhava no hospital. Posteriormente, quando indagado pelo seu defensor o réu mudou a versão dos fatos, dizendo que pegou os televisores para jogar fora, pois seu encarregado pediu sem explicar o motivo. Disse que o real propósito da solicitação do supervisor era arrumar uma maneira de mandá-lo embora do hospital, mas não se recordou do nome do encarregado. Explicou que os televisores estavam velhos e quebrados e não teve conhecimento de que outros funcionários estavam à procura dos eletrônicos.

Disse que seu colega de trabalho Bruno achou os televisores quebrados dentro de um saco preto na mesma caçamba em que ele havia feito o descarte. Afirmou que depois que perdeu o emprego começou a cometer crimes, mas antes nunca havia praticado. Disse também que no turno em que trabalhava todos os ajudantes gerais tinham acesso à sala em que os televisores estavam guardados, pois continha os materiais dos serviços gerais como "luvas e carrinhos" e era a sala mais próxima da saída. As chaves de acesso ficavam na portaria e quem liberava era o encarregado.

E estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, não há como se condenar o acusado pelo furto narrado, como quis fazer crer o "parquet".

Isso porque, o que temos de concreto não nos permite ter certeza que foi o acusado quem subtraiu os televisores.

Aliás, sequer a subtração dos referidos bens veio devidamente comprova nos autos. Ora, o que se tem de concreto é apenas o laudo pericial juntado aos autos, onde duas pessoas aparecem ao lado de uma porta, ressaltando-se que ao contrário do afirmado pela promotora de justiça, que o laudo pericial das imagens de segurança não confirmou a materialidade e a autoria do furto, pois não restaram comprovados quem eram os indivíduos das imagens, bem como a ausência da concretude do objeto que aparece no laudo ser um televisor.

Tal situação é sim digna de estranheza, mas não tem, por si só, o condão de ligá-lo ao furto, ainda mais porque o representante da vítima não o reconheceu em juízo e ao contrário do alegado pelo "parquet", o reconhecimento fotográfico feito em sede policial, sem que sequer as fotos tenham sido juntadas aos autos, não tem o condão de comprovar a ação do acusado, ainda mais porque, consoante o laudo as imagens não são nítidas e não há como se reconhecer as pessoas que ali estão.

Ademais, o representante da empresa vítima, ouvido em juízo, não presenciou o furto e apenas disse que as televisões sumiram do depósito.

Portanto, o que temos de concreto, não nos permite afirmar com certeza que o réu tenha praticado o crime de furto que lhe fora imposto na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Ainda que válidos os indícios, para o oferecimento da denúncia, se neles não sente o juiz convicção para uma sentença condenatória, deve absolver o réu, pois desde que seja formulável uma hipótese de

inocência não é admissível um pronunciamento condenatório. A verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade e somente esta autoriza uma sentença de condenação. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente." (TFR Ap 3.909 Rel. Min. WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO - 1^a T. J.5.11.79 Um) (RF 269/335).

E ainda: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as provas produzidas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e não há provas da existência do fato na fase administrativa, bem como nas colhidas sob o crivo do contraditório.

Diante de todo o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu das imputações que lhes foram atribuídas na denúncia, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas diante da natureza da decisão.

Transitado em julgado e feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA